



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Deliberazioni N° 1 27.02.2025	OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 02.01.2025, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
---	--

SETTORE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2025** Addì **27** Del mese di **Febbraio**
Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCILOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente e prima dell'apertura del punto in oggetto, si dà atto che dopo aver effettuato l'appello nominale, alle ore 15.39, entra in aula il consigliere comunale Pasquale Muccari.

Su richiesta dello stesso, il Presidente dà lettura della nota pervenuta da parte del gruppo consiliare progetto Squillace;

Successivamente il medesimo consigliere Pasquale Muccari, chiede che sia data lettura di altra nota a firma del consigliere Stefano Carabetta;

Il presidente interviene chiarendo alla Civica Assemblea che nessuna nota, al momento, risulta trasmessa dall'Ufficio protocollo, a firma del consigliere Carabetta;

Quindi il Presidente del Consiglio dà lettura di una propria nota, chiedendo che venga allegata alla presente deliberazione;

Interviene nuovamente il consigliere comunale Pasquale Muccari, con la seguente dichiarazione: dichiaro illegittima la seduta perché le proposte sono state modificate tre ore prima del Consiglio e per tale motivo abbandona i lavori del Consiglio comunale;

Premesso che in data 19 febbraio 2024, ore 16.30, veniva convocato il Consiglio comunale con al n. 1) dell'o.d.g. il seguente oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 02.01.2025, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs.267/00.

Dato atto che successivamente allo svolgimento della suddetta seduta di Consiglio comunale, si apprendeva della mancata notifica dell'avviso di convocazione ad un consigliere comunale; Considerato che la mancata convocazione del consigliere comunale abbia arrecato un vulnus alle prerogative dello stesso, con la conseguenza che l'intera seduta di Consiglio comunale e dunque anche il deliberato di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno della suddetta seduta consiliare, deve intendersi caducato e pertanto sostituito integralmente dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato:

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 02.01.2025, con la quale sono state apportate variazioni in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis D.L. 77/2021 e dell'art. 175, comma 4, d.lgs.267/00;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, fissato in 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 02.01.2025, avente ad oggetto: *"Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2024/2026 (art. 15, comma 4-bis D.L. 77/2021 – art. 175, comma 4, d.lgs.267/00)"*;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 02.01.2025, avente ad oggetto: "*Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2024/2026 (art. 15, comma 4-bis D.L. 77/2021 – art. 175, comma 4, d.lgs.267/00)*";
2. di dare atto che il presente deliberato sostituisce integralmente il deliberato di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 19.02.2025, ore 16.30, ad oggetto: *Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 02.01.2025, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs.267/00, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui devono intendersi integralmente richiamate e confermate.*

Con successiva votazione, avente identico risultato

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del **27/02/2025**

Delibera n. 1

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

